

(2)

MOHD ZULKIFLEE BIN ABU BAKAR

lwn.

AINUL ZAHANIAH BINTI HAJI ABD AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) Pada 22 Julai 2019 bersamaan 19 Zulkaedah 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0040-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Dato' Mohd Zaidi bin Haji Mohd Zain daripada Zaidi Zain & Associates.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 15/5/2019 bagi menyemak keputusan / Perintah Interim Inter-Parte yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 15/4/2019 di dalam kes Permohonan No. : 10300-038-0775-2017.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Pemohon diberikan kebenaran di bawah Seksyen 68 (1) dan (2) E Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menyemak semula berhubung terma perintah Permohonan No. : 10300-038-0775-2017 bertarikh 15hb.April 2019 yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor Darul Ehsan.
- (b) Mahkamah Yang Mulia ini menyemak dan mengubah perintah interim pembayaran nafkah anak-anak ke atas Pemohon daripada RM 7,500.00 sebulan kepada RM 1,500.00 sebulan sehingga kes induk nafkah anak diputuskan.
- (c) Kos dalam tindakan ini ditanggung oleh Responden ;
- (d) Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 15/4/2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Jumlah nafkah sementara anak-anak sebanyak RM 7,500.00 sebulan adalah terlalu tinggi dan di luar kemampuan Pemohon iaitu mengambil sebanyak 75% daripada pendapatan tetap Pemohon.

- b) Hakim Bicara tidak wajar menimbangkan perbelanjaan besar anak-anak di sekolah swasta sebagai tanggungjawab Pemohon untuk membayar yuran pengajian dan kos-kos berkaitan kerana Pemohon tidak bersetuju dan tidak mampu menghantar anak-anak ke sekolah swasta tersebut.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 1/5/2004 dan telah bercerai pada 24/5/2017 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dengan tiga (3) orang anak cahayamata iaitu Aina Farhana al Birran binti Mohd Zulkiflee yang dilahirkan pada 12/4/2005 dan berusia 14 tahun, Muhammad Farid al Birran bin Mohd Zulkiflee yang dilahirkan pada 25/7/2006 dan berusia 13 tahun dan Muhammad Fikri al Birran bin Mohd Zulkiflee yang dilahirkan pada 4/11/2009 dan berusia 10 tahun.

[5] Responden telah memfailkan tuntutan nafkah anak melalui kes Saman No. : 10001-024-0552-2017 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling dan masih dalam prosiding. Manakala pada 26/10/2017, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Nafkah Anak secara ex-parte melalui kes Permohonan No. : 10300-038-0775-2017.

[6] Pada 5/12/2017, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengarahkan kes Interim Nafkah Anak dibicarakan secara inter parte.

[7] Pemohon (Responden di dalam kes Permohonan No. : 10300-038-0775-2017) telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 24/1/2018 dan Afidavit Jawapan Tambahan pada 13/2/2018 manakala Responden (Pemohon di dalam kes

Permohonan No. : 10300-038-0775-2017) telah memfailkan Afidavit Balasan pada 21/2/2018. Hujahan bertulis Responden telah difailkan pada 18/3/2018 manakala hujahan bertulis Pemohon telah difailkan pada 26/3/2018.

[8] Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan kes Interim Nafkah Anak seperti berikut :

- a) Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk mendapatkan perintah interim nafkah anak bagi kes Permohonan No : 10300-038-0775-2017.
- b) Mahkamah memerintahkan bahawa Responden membayar nafkah sementara tiga (3) orang anak sebanyak RM 7,500.00 sebulan merangkumi seperti berikut:

i) Makan minum	RM 2,400.00
ii) Tempat tinggal	RM 2,550.00
iii) Perubatan dan pakaian	RM 300.00
iv) Yuran bulanan persekolahan	RM 1,800.00 dan
v) Pengangkutan sekolah	RM 450.00

[9] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keseluruhan perintah tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 15/5/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*

2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[12] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[13] Malah Mahkamah Rayuan melalui Permohonan No: 10000-003-0001-2018 telah meluluskan permohonan Pemohon yang sama di dalam kes ini terhadap semakan perintah interim bagi kes Permohonan No: 10300-038-0775-2017 yang

mana Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan pembayaran nafkah persekolahan anak-anak sebanyak RM 7,500.00 atas alasan bahawa terma perintah tersebut tidak melalui proses yang betul dan telah menimbulkan kecelaruan undang-undang.

[14] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[15] Kami dapati kes Permohonan No. : 10300-038-0775-2017 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte. Kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya di dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[16] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[17] Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[18] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[19] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk nafkah anak Kes Saman No. : 10001-024-0552-2017 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

[2] **Kes Saman No. : 10001-024-0552-2017** adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor